

처분 요구서

[제 목] 환경오염피해자 구제급여 수급권 변동 관리체계 개선 필요

[부 서 명] 환경오염피해구제실

[내 용]

한국환경산업기술원(이하 “기술원”이라 함) 환경오염피해구제실은 「환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률(이하 “법”이라 함)」, 「환경오염피해조사 등에 관한 지침(이하 “조사지침”이라 함)」, 「환경오염피해구제 업무편람(이하 “업무편람”이라 함)」 등 관련 법·규정에 따라 환경오염피해구제 예비조사, 본조사, 구제급여 지급·구상, 구제계정 관리·운용 등의 업무를 추진하고 있다(피해구제법 시행령 제33조에 따라 환경부로부터 업무를 위탁받아 추진).

법 제4장(환경오염피해 구제)에 따르면 구제급여는 환경오염으로 인한 피해자가 원인자 미상·존재 불분명·무자력·배상책임한도 초과 등의 사유로 피해의 전부 또는 일부를 배상받지 못하는 경우에는 환경오염피해조사단의 조사결과에 대한 환경분쟁조정피해구제위원회의 심의·결정에 따라 피해자 또는 그 유족에게 구제급여를 지급할 수 있으며, 구제급여의 종류는 의료비·요양생활수당·장의비·유족보상비·재산피해보상비가 있다.

한편, 법 제34조에 따라, 피해자나 그 유족이 해당 환경오염피해를 원인으로 하여 이 법 또는 그 밖의 법령에 따른 피해배상이나 구제급여에 해당하는 배상 등을 받은 경우 그 금액의 한도에서 구제급여를 지급하지 아니하며, 같은 법 제37조제4항에 따라 구제급여를 잘못 지급하거나 피해자 등이 거짓 또는 부정한 방법으로 지급받은 경우에는 금액의 전부(거짓 또는 부정한 방법으로 지급받은 경우에는 그 금액의 2배)를 환수하여 구제계정에 납입하여야 한다. 이 경우, 환수 대상자가 구제급여를 납부하지 아니하는 경우에는 조사지침 제20조에 따라 환경부장관에게 알려야 한다.

관련하여, 요양생활수당의 경우 피해자가 의료비 외에 환경오염피해로 인한 치료·요양 및 생활에 필요한 경우 법 시행령 별표5에 따라 「국민기초생활 보장법」 제2조제11호에 따른 2인가구 기준 중위소득에 피해등급별 지급비율(1등급 47.50%부터 5등급 4.75%)을 곱한 금액을 월단위로 지급하고 있다. 이에 '25년 7월 기준, 환경오염피해 구제급여 요양생활수당 수급자는

395명이며 요양생활수당 지급액은 556,725,300원이나(평균 1,434,747원/인), 현재 진행중인 서천 장항제련소의 환경오염피해 조사 결과 피인정자가 확대될 경우 요양생활수당 수급권자 및 지급액은 현재 대비 대폭 확대될 것으로 예상된다.

그런데, 현행 환경오염피해구제법 및 관련 업무규정에는 요양생활수당 수급권자 사망 시 사망신고의무자가 해당 사실을 환경부장관 또는 관련 위원회에 신고¹⁾하거나, 운영기관 자체적으로 수급권자의 수급권 변동여부를 확인할 수 있는 장치²⁾가 마련되어 있지 않아, 향후 환경오염피해 피인정자 및 구제급여 지급액 확대에 대비하여 요양생활수당 오지급³⁾ 방지를 위한 방안 마련이 시급하다.

- 1) (가습기) 가습기살균제 피해구제를 위한 특별법 제37조제6항 / (석면) 석면피해구제법 제43조제4항
- 2) (가습기, 석면) 한국사회보장정보원의 사회보장정보시스템과 연동하여 수급권자 사망 사실여부 조회 및 미신고로 인한 계속 지급사례 방지
- 3) (2022 환경부 종합감사 지적사례) 가습기살균제 피해자(요양생활수당 수급권자)가 사망하였음에도 요양생활수당을 오지급(처분: 부서주의 및 해당금액 회수, 사회보장정보시스템 연동체계 도입)

[관련자(부서) 의견]

환경오염피해구제실은 환경오염피해구제 신청인 인적정보(주소지, 사망 등) 변동사항 및 사회보장 지원내역 등 확인을 위해 '25.1월부터 환경오염피해구제시스템과 사회보장시스템(행복이음) 연계를 논의 중이며, 현재 환경부(중앙환경분쟁조정피해구제위원회) 및 보건복지부 협의 단계로 '25년 내 반영 예정이라는 의견을 제시하였다.

[처분 요구]

환경오염피해구제실장은 환경오염피해 피인정자 및 구제급여 지급액 확대에 대비하여 요양생활수당 오지급 방지를 위한 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다(행정상 "권고").

[관 련 자]

소속	직위	직급	성명	조치사항	현근무처	책임한계
환경오염피해구제실	-	-	-	권고	-	-